

1500692-50.2021.8.26.0272

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Leve

Magistrado: VANESSA APARECIDA BUENO

Comarca: Itapira

Foro: Foro de Itapira

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 22/02/2022

... - fls. 31/32 - condenações anteriores por tráfico ainda não atingidas pelo prazo depurador do art. 64, I, do Código Penal). Em razão dela, elevo em 1/5 a reprimenda, resultando na pena intermediária de 01 mês e 12 dias de detenção. Na terceira fase do cálculo, inexistindo causas de aumento e de diminuição da pena, torno definitiva a reprimenda de 01 mês e 12 dias de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapira

Foro de Itapira

1ª Vara

Praça Coronel Souza Ferreira, s/nº, Itapira-SP - cep 13970-906

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500692-50.2021.8.26.0272 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500692-50.2021.8.26.0272

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Leve

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2219365/2021 - DEL.DEF.MUL. ITAPIRA, 19597458 - DEL.DEF.MUL. ITAPIRA, 1738/21/313 - DEL.DEF.MUL. ITAPIRA, 2219365 - DEL.DEF.MUL. ITAPIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO DE SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VANESSA APARECIDA BUENO

Vistos.

LEANDRO DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo como incurso no artigo no artigo 129, § 9º, do Código Penal e no artigo 147, "caput", ambos do Código Penal, em concurso material de crimes, na forma do artigo 69 do Código Penal, todos c.c. artigos 5º, inciso III, e 7º, incisos I e II, da Lei nº 11340/06, porque, segundo a denúncia, no dia 13 de agosto de 2021, por volta das 6h45, na Rua França, nº 288, Jardim Magali, nesta cidade e comarca de Itapira, prevalecendo-se de relação doméstica e familiar: (i) ofendeu a integridade corporal de Jamila Brianti Sartorelli, pegando-a pelo pescoço para evitar que deixasse a residência, provocando nela as lesões corporais de natureza leve, descritas no relatório médico de fls.11 e no laudo pericial (fls. 90/91); e (i) nas mesmas condições de tempo e local acima descritas, em relação íntima de afeto,

ameaçou de causar mal injusto e grave, por palavras a Jamila Brianti Sartorelli, dizendo que a mataria quando saísse da prisão.

O acusado foi preso em flagrante no dia 13.08.2021 (fls. 01/13). A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 46/49).

A denúncia foi recebida em 19.08.2021 (fls. 67/68), o acusado foi citado (fl. 87) e apresentou defesa preliminar (fls. 95/96).

Em audiência de instrução foram ouvidas vítima e testemunhas e, ao final, foi realizado o interrogatório (fls. 140/141).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais (fls. 140/141). É o relatório.

Fundamento e decido.

A denúncia é procedente.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, laudo de exame de corpo de delito da vítima (fls. 04/13 e 90/91) e pela prova oral colhida em juízo sob o crivo do contraditório.

A autoria é certa e indubitosa.

Com efeito, ouvida em juízo, a vítima Jamila Brianti Sartorelli narrou que saiu com o acusado e que ele teria tentado agredi-la no supermercado. De volta para casa, o acusado surtou e tentou enforcá-la por duas vezes durante a madrugada. Contou, ainda, que tentou empurrar o acusado para ele cessar as agressões, mas não conseguiu. Relatou que estava quase perdendo os sentidos quando a mãe dele chegou e conseguiu impedi-lo de praticar novas agressões. Contou também que ao tentar fugir das agressões o acusado a puxou pelo cabelo. Em seguida, se desvencilhou dele e foi para a rua, ocasião em que seus vizinhos e os policiais aparecerem. Por fim, disse que o acusado teria dito que iria matá-la e que as autoridades policiais presenciaram essa ameaça (fls. 140/141).

Os policiais militares Yago Boveloni e Alexandra Matos Ribeiro, em juízo, disseram que atenderam a uma ocorrência de violência doméstica e que, ao chegar ao local dos fatos, depararam-se com a vítima que chorava muito e apresentava sinais de agressão física, pois estava "bem machucadinha". A vítima lhes relatou que tinha sido agredida pelo acusado em seu quarto e que os familiares dele chamaram a polícia. O acusado, por sua vez, estava muito exaltado e gritava. Disseram que visualizaram quando o acusado tentou agredir a vítima e que ouviram ele dizer a todo momento que a mataria. Informaram que não presenciaram o acusado agredindo a vítima no interior da residência. Acrescentaram que o acusado tentou agredir a vítima por mais algumas vezes e que por isso tiveram que impedi-lo. Por fim, devido ao estado de exaltação, nervosismo e agressividade apresentado pelo acusado, acreditam que ele estivesse sob a influência de drogas e álcool (fls. 140/141).

Por sua vez, a testemunha de defesa Maria do Carmo Costa, em juízo, por ser a genitora do acusado, foi ouvida como informante. Disse que presenciou acusado e vítima discutindo. No entanto, não viu o acusado agredir a ofendida, salientando que tanto ele quanto a vítima teriam bebido muito no dia dos fatos (fls. 140/141). Interrogado judicialmente, o acusado negou os fatos descritos na denúncia. Negou a acusação de agressões físicas, bem como negou que tenha feito ameaças contra a vítima (fls. 140/141).

Diante do conjunto probatório, a condenação é medida que se impõe.

Ao que se sabe, a vítima é pessoa idônea, inexistindo provas de que possua qualquer animosidade específica contra o acusado. Portanto, presume-se que seu único interesse é o de apontar o autor do delito e não acusar um inocente.

Assim, se não há prova de que tenha sido a vontade da vítima influenciada por outro motivo que não o de dizer a verdade, forçoso é admitir a sua palavra como suficiente à formulação de um seguro juízo de convicção, especialmente quando encontra amparo nas demais provas produzidas.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PALAVRA DA VÍTIMA. ASSUNÇÃO DE ESPECIAL IMPORTÂNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE, IN CASU. PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O recurso encontra-se fundamentado na negativa de vigência aos artigos 41 e 395, inciso III, do CPP, sob o argumento da

falta de justa causa para a ação penal que investiga o crime de ameaça ocorrido no âmbito familiar, tendo em vista que a simples palavra da vítima, sem os demais meios probatórios, não configura indício suficiente de autoria e materialidade a autorizar o recebimento da ação penal. 2. No que tange aos crimes de violência doméstica e familiar, entende esta Corte que a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem testemunhas. 3. Diante disso, in casu, não há possibilidade de trancamento prematuro da ação penal por falta de justa causa, incidindo, na espécie, o teor do Enunciado n. 83 da Súmula/STJ. 4. Agravo regimental improvido" (STJ Ministro Campos Marques 5ª Turma AgRg no AREsp 213796/DF DJe 22/02/2013). (destaquei).

Em relação ao delito de lesões corporais, plenamente configurado no caso em apreço. A vítima relatou com segurança que foi agredida pelo acusado. As autoridades policiais ouvidas em juízo contaram que a vítima teria dito que foi agredida pelo réu no interior da residência. Aliás, afirmaram em juízo que a vítima apresentava sinais de lesões corporais pois estava bem "machucadinha".

Não bastasse, o laudo pericial de fls. 90/91 comprova que a vítima sofreu as lesões corporais descritas na denúncia.

Nessas circunstâncias, infere-se, com a segurança necessária, que o acusado agrediu fisicamente a vítima, dando causa aos ferimentos descritos no laudo pericial das fls. 90/91.

Inegável, portanto, a prática do delito de lesões corporais.

Quanto ao crime de ameaça, reputo-o igualmente comprovado.

O dolo ficou demonstrado, pois, para a consumação do delito, não é necessário que o agente tenha o desígnio de cumprir o mal anunciado, bastando a vontade consciente de amedrontar a vítima, o que ocorreu na hipótese em tela.

O temor da vítima, que buscou socorro policial e judicial, revela que a ameaça foi sincera e contundente, tendo o acusado sido capaz de intimidá-la de forma eficaz.

Observo, por fim, que o fato de eventualmente a ameaça ter sido proferida em um momento de ira ou nervosismo, inclusive sob o efeito de substâncias estupefacientes, não torna o fato atípico, não sendo capaz de afastar a seriedade e idoneidade da ameaça, que repercutiu firmemente no ânimo da vítima.

Assim, a condenação pelos delitos descritos na denúncia é medida que se impõe.

Passo a dosar as penas.

1- Do crime de lesões corporais

Na primeira fase da dosimetria, anoto que o acusado registra maus antecedentes (autos nº 3587-78.2009 - fl. 32 - condenação anterior transitada em julgado já atingida pelo prazo depurador do art. 64, I, do Código Penal). Assim, elevo a reprimenda de 1/6 e fixo a pena-base em 03 meses e 15 dias de detenção.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes. Verifica-se, no entanto, a agravante da reincidência (autos nº 383-74.2019 e 1350-90.2017 - fls. 31/32 - condenações anteriores ainda não atingidas pelo prazo depurador do art. 64, I, do Código Penal). Em razão dela, elevo em 1/5 a reprimenda, resultando na pena intermediária de 04 meses e 06 dias de detenção.

Na terceira fase do cálculo, inexistindo causas de aumento e de diminuição da pena, torno definitiva a reprimenda de 04 meses e 06 dias de detenção.

2- Do crime de ameaça

Na primeira fase da dosimetria, anoto que o acusado registra maus antecedentes (autos nº 3587-78.2009 - fl. 32 - condenação anterior transitada em julgado já atingida pelo prazo depurador do art. 64, I, do Código Penal). Assim, elevo a reprimenda de 1/6 e fixo a pena-base em 01 mês e 05 dias de detenção.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes. Verifica-se, no entanto, a agravante da reincidência (autos nº 383-74.2019 e 1350-90.2017 - fls. 31/32 - condenações anteriores por tráfico ainda não atingidas pelo prazo depurador do art. 64, I, do Código Penal). Em razão dela, elevo em 1/5 a reprimenda, resultando na pena intermediária de 01 mês e 12 dias de detenção.

Na terceira fase do cálculo, inexistindo causas de aumento e de diminuição da pena, torno definitiva a reprimenda de 01 mês e 12 dias de detenção.

Considerando que os crimes foram cometidos em concurso material, as penas devem ser somadas (art. 69 do Código Penal), alcançado a reprimenda corporal global o patamar

de 05 meses e 18 dias de detenção.

Nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, fixo o regime semiaberto como sendo o inicial para o cumprimento da pena aplicada, que reputo ser suficiente e adequado ao caráter repressivo e punitivo da reprimenda.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou multa (Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça).

Além disso, em razão dos maus antecedentes e da reincidência do acusado, incabível o "sursis".

Nesse contexto, anoto a impossibilidade de aplicação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal. A aplicação deste dispositivo carece de melhor regulamentação, visto que é dispositivo que se assemelha aos regramentos da progressão de regime, matéria pertinente ao juízo das execuções criminais. Com efeito, para a fixação de um regime mais brando com fundamento tão somente no tempo de custódia cautelar, o juízo do processo de conhecimento necessitaria ter acesso a dados pessoais do acusado, como atestado de comportamento carcerário, a fim de averiguar se possui, além do requisito objetivo, o subjetivo. Tal análise, a meu ver, deve ser feita no âmbito da execução penal. Consigno que o desconto imposto pela legislação deve ser ponderado à luz das regras insculpidas na Lei de Execução Penal, e não como mero cálculo aritmético isolado, sob pena de permitir ao condenado uma progressão de regime imprópria, ou seja, com lapsos temporais reduzidos e desconhecimento completo de seu mérito pessoal, em total arrepio às regras existentes, as quais, diga-se de passagem, não foram revogadas. Portanto, a fim de se evitar incoerências dessa natureza, mais prudente que a matéria atinente à detração penal seja analisada pelo Juízo da Execução.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de CONDENAR o acusado LEANDRO DE SOUZA, como incurso no artigo no artigo 129, § 9º, do Código Penal e no artigo 147, "caput", ambos do Código Penal, em concurso material de crimes, na forma do artigo 69 do Código Penal, todos c.c. artigos 5º, inciso III, e 7º, incisos I e II, da Lei nº 11340/06, à pena privativa de liberdade de 05 meses e 18 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, vedado o direito de recorrer em liberdade. Lado outro, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado em razão do cumprimento da pena aplicada nesta sentença, haja vista que preso provisoriamente por este processo desde 13/08/2021 (fls. 46/49 e fls. 59/60). EXPEÇA-SE, IMEDIATAMENTE, ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO.

Com o trânsito em julgado, expeçam-se os ofícios de praxe.

Em obediência ao disposto no artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a taxa judiciária incidente sobre os serviços de natureza forense (Lei de Custas do Estado), condeno o sentenciado ao pagamento das custas processuais no valor de 100 (cem) UFESPs, que deverá ser paga ao final, ressalvada eventual inexigibilidade a ser aferida em sede de execução.

Expeça-se, se o caso, certidão de honorários ao defensor eventualmente nomeado, nos termos da tabela do convênio entre a DPE/OAB.

P.I.

Itapira, 22 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA